

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 대규모 농업단지 개발사업을 진행하는 시행자로, 개발과정에서 환지로 인해 지역 주민인 을과 병 사이에 토지 사용과 관련된 분쟁이 발생하였다. 갑은 이 문제를 해결하고자 법적 조치를 취해야 한다. 또한, 갑은 환지 처분이 완료되었음을 확인받은 상태다.

【질문】 갑은 을과 병 사이의 환지로 인한 분쟁을 조정하기 위해 무엇을 해야 하며, 환지 처분과 관련된 토지 및 건물의 등기는 언제 이루어져야 하고, 환지심의위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 어떻게 정해지는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑은 환지로 인한 분쟁을 조정하기 위해 환지심의위원회를 구성하여 운영해야 합니다. 환지 처분과 관련된 토지 및 건물의 등기는 환지계획 인가를 받은 후 지체 없이 촉탁해야 합니다. 환지심의위원회의 구성과 운영에 관한 구체적인 사항은 관련 법령에서 정하는 바에 따릅니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 농어촌정비법 제 41 조(환지심의위원회) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 41 조(환지심의위원회)

- ① 농업생산기반 정비사업 시행자는 환지에 따른 민원이나 이해관계자 간의 분쟁을 효과적으로 조정하기 위하여 환지심의위원회를 구성하여 운영하여야 한다.
- ② 환지심의위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

• 해설: 농업생산기반 정비사업 시행자는 환지에 따른 민원이나 이해관계자 간의 분쟁을 효과적으로 조정하기 위하여 환지심의위원회를 구성하여 운영하여야 합니다.

▶ 농어촌정비법 제 42 조(환지 처분에 따른 등기) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 42 조(환지 처분에 따른 등기)

- ① 농업생산기반 정비사업 시행자는 제 26 조제 1 항에 따른 인가를 받은 때에는 지체 없이 해당 환지 처분과 관련된 토지 및 건물의 등기를 촉탁(囑託)하여야 한다.
- ② 농업생산기반 정비사업 시행자는 환지등기를 촉탁하기 위하여 이미 등기된 토지의 표시를 변경할 필요가 있을 때에는 토지 소유자를 갈음하여 변경등기를 촉탁하여야 한다. 이 경우의 등기는 농업생산기반 정비사업으로 인한 등기로 본다.
- ③ 환지 처분에 따른 등기에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

• **해설:** 농업생산기반 정비사업 시행자는 환지계획 인가를 받은 때에는 지체 없이 해당 환지 처분과 관련된 토지 및 건물의 등기를 촉탁하여야 합니다.

▶ **농어촌정비법 제 25 조(환지계획)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 25 조(환지계획)

- ① 농업생산기반 정비사업 시행자는 농업생산기반 정비사업 시행을 위하여 필요하면 사업 시행 전의 토지를 대신하여 사업 시행 후의 토지를 정하고, 이로 인하여 생긴 이해관계의 불균형을 금전으로 청산하게 하기 위한 환지계획을 세워야 한다.
- ② 환지계획에서 환지는 종전의 토지와 상응하여야 하되, 농업생산기반 정비사업 시행에 따른 환지는 농업경영의 합리화에 기여할 수 있도록 집단 지정하여야 한다.
- ③ 환지를 받을 수 있는 자는 토지등기부상의 토지 소유자여야 한다.
- ④ 환지계획에는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 토지 소유자별 환지계획 및 청산금 내용
 2. 종전 토지 및 시행 후 토지의 필지별 내용
 3. 환지를 지정하지 아니하는 토지 및 그 밖에 특별한 취급을 하는 토지의 내용
 4. 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 사항
- ⑤ 농업생산기반 정비사업 시행에 따른 환지는 농경지로 지정함을 원칙으로 한다. 다만, 생활환경정비사업 병행 시 토지 소유자가 신청하거나 동의할 경우에는 비농경지로 지정할 수 있다.
- ⑥ 환지로 지정되는 면적은 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 면적과 비교하여 토지 소유자별로 증감 폭이 100 분의 20 이내가 되도록 하여야 한다. 다만, 그 산정한 면적의 100 분의 20 에 해당하는 면적이 1 천 제곱미터 미만이면 1 천제곱미터까지 늘리거나 줄일 수 있다.
- ⑦ 국공유지나 한국농어촌공사 소유가 아닌 토지 중 지목이 구거(溝渠: 도랑), 도로, 하천, 제방(둑) 또는 유지(웅덩이)인 토지로서 실제 경작하지 아니한 경우와 환지계획구역에 1 천제곱미터 이하의 토지 소유자가 있는 경우에는 환지를 지정하지 아니하고 금전으로 청산한다. 다만, 제 40 조에 따른 수혜자총회의 의결(대의원회의 의결로 수혜자총회의 의결을 갈음하는 경우를 포함한다)이 있을 경우에는 1 천제곱미터 이하의 토지 소유자에게도 환지를 지정할 수 있다.
- ⑧ 농업생산기반 정비사업 시행자는 제 1 항에 따라 환지계획을 수립할 때에 종전 토지의 전부 또는 일부에 소유권 외의 권리 또는 처분 제한이 있는 경우 종전 토지와 교환될 토지에 그 소유권 외의 권리 또는 처분 제한의 목적이 되는 부분을 지정하여야 한다.

• **해설:** 농업생산기반 정비사업 시행자는 사업 시행 전의 토지를 대신하여 사업 시행 후의 토지를 정하고 이해관계의 불균형을 금전으로 청산하기 위한 환지계획을 세워야 합니다.

【결론】

갑은 을과 병 사이의 분쟁 해결을 위해 즉시 환지심의위원회를 구성하여 조정 절차를 진행해야 합니다. 또한 환지계획 인가를 받은 상태이므로 지체 없이 관련 토지 및 건물의 등기 촉탁을 완료해야 합니다. 환지심의위원회의 구체적인 운영 세부 사항은 관련 법령의 규정을 따르되, 분쟁 조정을 위한 핵심 절차는 위 조문에 명시된 의무를 이행하는 것입니다.

인용 검증: 3/3 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증